Zeno Davatz · Winterthurerstrasse 52 · 8006 Zürich · Telefon 043 540 05 50 · zdavatz@gmail.com

Einschreiben

Finanzdirektion des Kantons Zürich
Generalsekretariat
Walcheplatz 1
Postfach
8090 Zürich

Zürich, 27. Oktober 2026

Rekurs gegen die Verfügung des Kantonalen Steueramts Zürich vom 23. Oktober 2026 (Referenz D10 / 2026) betreffend Informationszugangsrecht

Rekurrent	Zeno Davatz, Winterthurerstrasse 52, 8006 Zürich
Vorinstanz	Kantonales Steueramt Zürich, Bändliweg 21, 8090 Zürich
Gegenstand	Zugang zu den technischen Schnittstellenbeschrieben («API-Beschriebe») für die elektronische Übermittlung von Steuererklärungen (§§ 20 ff. IDG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Gegen die Verfügung des Kantonalen Steueramts Zürich vom 23. Oktober 2026, mir zugestellt am 27. Oktober 2026, erhebe ich innert Frist

Rekurs

und stelle folgende

Anträge

1. Die Verfügung des Kantonalen Steueramts Zürich vom 23. Oktober 2026 (Referenz D10 / 2026) sei aufzuheben.
2. Dem Rekurrenten sei Zugang zur technischen Dokumentation (API-Beschrieb) der Schnittstelle zur Online-Übermittlung zu gewähren, über welche Steuererklärungen natürlicher und juristischer Personen elektronisch an das Kantonale Steueramt eingereicht werden, wie im Gesuch vom 8. Juli 2026 verlangt.
3. Soweit die Vorinstanz diese Dokumentation in den Dokumenten «Dokumentation Webservices Treuhand-Register», «Dokumentation Treuhand-Register» und «Dokumentation Fristerstreckungen» sieht, sei dem Rekurrenten Zugang zu diesen Dokumenten zu gewähren.

4. Die Vorinstanz sei zu verpflichten offenzulegen, welche Dokumente die Schnittstellen für die elektronische Einreichung der Steuererklärungen natürlicher und juristischer Personen beschreiben, einschliesslich der in Ziff. II.4.3 der Verfügung erwähnten «Programme für die Übermittlung von Deklarationsdaten». Für jedes Dokument sei anzugeben, ob es die Einreichung für natürliche oder für juristische Personen betrifft und wie viele Seiten es umfasst. Auch zu diesen Dokumenten sei dem Rekurrenten Zugang zu gewähren.
5. Eventualiter sei dem Rekurrenten Zugang zu diesen Dokumenten im eingeschränkten Umfang nach § 23 Abs. 1 IDG und § 13 IDV zu gewähren, unter Abdeckung einzig jener konkret bezeichneten Stellen, die Zugangsdaten, Schlüsselmaterial, interne Netzwerkadressen oder Konfigurationen von Sicherheitsmassnahmen enthalten.
6. Subeventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung mit einer konkreten, dokumentbezogenen Interessenabwägung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
7. Dispositiv-Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung (Kosten von Fr. 450.00) sei aufzuheben; eventualiter seien die Kosten angemessen herabzusetzen.
8. Unter Kostenfolgen zulasten der Vorinstanz.

Verfahrensanträge

1. Die Vorinstanz sei zu verpflichten, der Rekursinstanz den technischen Beschrieb (API-Beschrieb) der Schnittstelle zur Online-Übermittlung der Steuererklärungen natürlicher und juristischer Personen sowie die Akten zum Verfahren D10 / 2026 einzureichen, damit die Rekursinstanz den behaupteten Geheimhaltungsbedarf anhand dieser Dokumentation selbst prüfen kann. Soweit die Vorinstanz stattdessen die drei in der Verfügung genannten Dokumente zum Treuhand-Register einreicht, habe sie darzulegen, wie sie auf diese drei Dokumente kommt und inwiefern sie den verlangten API-Beschrieb darstellen.
2. Die Vorinstanz sei zu verpflichten, in ihrer Vernehmlassung zu begründen, wozu sie einen Business-Plan (geplante Anzahl Kunden oder Kundensegmente), eine Timeline, ein Konzept der Applikation (B2B oder B2C) und Angaben zur Firmenstruktur benötigt, um die Dokumentation der Schnittstellen herauszugeben, und auf welche Rechtsgrundlage (Erlass, Paragraph) sie diese Anforderungen stützt.

Begründung

I. Formelles

Die angefochtene Verfügung ist ein Entscheid über das Informationszugangsrecht nach § 27 IDG. Gemäss ihrer Rechtsmittelbelehrung ist die Finanzdirektion des Kantons Zürich zur Behandlung des Rekurses zuständig. Der Rekurrent ist als Gesuchsteller und Adressat der Verfügung zum Rekurs legitimiert. Die Frist von 30 Tagen ab Zustellung ist mit dieser Eingabe gewahrt.

II. Sachverhalt

1. Der Rekurrent entwickelt die Open-Source-Software «taxtsueri», die aus Bank- und Buchhaltungsdaten schema-validierte Steuererklärungen nach den öffentlichen eCH-Standards erzeugt (eCH-0119 für natürliche, eCH-0276 für juristische Personen). Am

25. Juni 2026 erkundigte er sich beim Kundenservice der Vorinstanz nach den Vorgaben für die elektronische Einreichung. Frau Madeleine Simmler Weiss, Digital Services, antwortete am 29. Juni 2026: «Falls Sie an einer Anbindung an unsere Schnittstelle zur Online-Übermittlung interessiert sind, können Sie uns gerne Ihren Business-Case zustellen und wir können dann ein mögliches weiteres Vorgehen besprechen.» Am 30. Juni 2026 hielt sie fest: «Für JP haben wir noch keine Lösung, sind aber dran», und auf die Bitte des Rekurrenten um Unterlagen: «Vor einem ersten Gespräch verschicken wir keine Unterlagen. Für NP können Sie sich an Gualtiero Franchi wenden. Es wäre aber hilfreich, wenn Sie ihm schon mitteilen könnten, welches Kundensegment Sie ansprechen wollen» (Beilage 5).

2. Nach einem Telefongespräch und einer schriftlichen Beschreibung der Software vom 7. Juli 2026 teilte Herr Franchi dem Rekurrenten am 8. Juli 2026 per E-Mail mit, dies genüge «noch nicht, damit wir das On-Boarding-Prozess freigeben können». Verlangt wurden ein «grober Business-Plan (geplante Anzahl Kunden oder Kundensegmente)», ein «grober Umsetzungsplan (Timeline)», ein «grobes Konzept der Applikation (B2B oder B2C)» sowie die «Struktur der Firma / Ansprechpersonen». Die Dokumentation werde einem «Entscheidungsgremium» weitergeleitet (Beilage 2).

3. Noch am 8. Juli 2026 ersuchte der Rekurrent gestützt auf Art. 17 KV und §§ 20 ff. IDG förmlich um Zugang zu den Schnittstellenbeschrieben. Er hielt fest, dass Onboarding und Informationszugang rechtlich voneinander unabhängig sind, und bat um Nennung der Rechtsgrundlage, auf welche die Vorinstanz die Koppelung an Business-Plan, Timeline, Geschäftsmodell und Firmenstruktur stützt (Beilage 3). Eine solche Rechtsgrundlage wurde bis heute nicht genannt.

4. Am 21. Juli 2026 bestätigte die Vorinstanz den Eingang des Gesuchs. Am 24. August 2026 lehnte sie es mit formloser E-Mail ab. Gleichentags verlangte der Rekurrent eine anfechtbare Verfügung und legte dar, weshalb ein Schnittstellenbeschrieb kein Sicherheitskonzept ist und weshalb zumindest ein Teilzugang zu prüfen wäre (Beilage 4).

5. Mit Verfügung vom 23. Oktober 2026 wies die Vorinstanz sowohl den vollständigen als auch den eingeschränkten Zugang ab und auferlegte dem Rekurrenten Kosten von Fr. 450.00 (Beilage 1). Sie bezeichnet drei Dokumente mit zusammen 165 Seiten und hält zu einem davon selbst fest, es gelte «als Vorlage für die Umsetzung durch die Entwickler sowie als Grundlage für die Erstellung von Entwicklungsdokumentationen auf Seite Treuhand-Software-Lieferanten» (Verfügung, Ziff. II.3.1).

III. Materielles

1. Es geht um eine öffentlich-rechtliche Schnittstelle

Die Pflicht zur Einreichung der Steuererklärung ist eine öffentlich-rechtliche Pflicht. Für ihre elektronische Erfüllung stellt der Kanton gestützt auf §§ 109c, 109d und 133 StG und die Verordnung über die elektronische Einreichung der Steuererklärung (LS 631.121) eine technische Schnittstelle bereit. Diese Schnittstelle ist der vom Staat vorgegebene Weg, auf dem Steuerpflichtige und ihre Vertreter mit der Steuerbehörde verkehren. Ihr technischer Beschrieb legt fest, in welcher Form, mit welchen Feldern und über welche Aufrufe diese Pflicht elektronisch erfüllt werden kann. Er hat damit dieselbe Funktion wie ein amtliches Formular und seine Weglleitung.

Die Vorinstanz anerkennt, dass es sich um amtliche Dokumente im Sinne von § 3 Abs. 2 IDG handelt (Verfügung, Ziff. II.3.2). Für amtliche Dokumente gilt das Öffentlichkeitsprinzip: Jede Person hat Anspruch auf Zugang, ohne ein Interesse nachweisen oder Gründe angeben zu müssen (Art. 17 KV; § 20 Abs. 1 IDG). Für die Beschreibung einer Schnittstelle, die allen Steuerpflichtigen und ihren Vertretern gleichermassen offenstehen muss, gilt dies in besonderem Mass.

2. Der Zugang darf nicht von einem Business-Plan abhängig gemacht werden

Die Vorinstanz hat den Zugang zur Schnittstelle und ihrer Dokumentation ursprünglich davon abhängig gemacht, dass der Rekurrent einen Business-Plan mit der geplanten Anzahl Kunden, eine Timeline, sein Geschäftsmodell und seine Firmenstruktur offenlegt und ein internes «Entscheidungsgremium» darüber befindet (Beilage 2). Dafür besteht keine gesetzliche Grundlage:

- Weder das Steuergesetz noch die Verordnung LS 631.121 kennen ein Zulassungsverfahren für Software, die Steuererklärungen erstellt, und keine der beiden Bestimmungen verlangt Angaben über Geschäftsmodell, Kundenzahl oder Firmenstruktur. Für gewerbsmässige Vertreter hält § 12 Abs. 2 der Verordnung im Gegenteil fest, dass über die Prüfung der Unternehmens-Identifikationsnummer hinaus keine weiteren Abklärungen vorgenommen werden.
- Ein Business-Plan geht die Steuerbehörde nichts an. Wie viele Kunden ein Softwarehersteller gewinnen will, ob er Unternehmen oder Private bedient und wie er organisiert ist, hat keinerlei Bezug zur Erfüllung der Steuerpflicht oder zur Sicherheit der Schnittstelle.
- Staatliches Handeln bedarf einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1 BV). Eine Verwaltungsstelle kann den Zugang zu einer öffentlich-rechtlichen Schnittstelle nicht nach eigenem, ungeschriebenem Ermessen an wirtschaftliche Kriterien knüpfen.
- Das Informationszugangsrecht ist voraussetzungslos (§ 20 Abs. 1 IDG). Der Zugang zu amtlichen Dokumenten kann nicht an Bedingungen geknüpft werden, die das Gesetz nicht vorsieht.

Die angefochtene Verfügung äussert sich zu dieser Koppelung mit keinem Wort, obwohl der Rekurrent die Frage nach ihrer Rechtsgrundlage ausdrücklich gestellt hat. Sie verletzt damit auch den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV), weil sie sich mit einem wesentlichen Vorbringen nicht auseinandersetzt. Die Vorinstanz ist deshalb anzuhalten, im Rekursverfahren darzulegen, wozu sie für die Herausgabe einer Schnittstellendokumentation einen Business-Plan benötigt und worauf sie diese Anforderung stützt (Verfahrensantrag 2). Ein sachlicher Zusammenhang zwischen den Geschäftsplänen eines Softwareherstellers und der Frage, ob ein amtliches Dokument zugänglich ist, ist nicht ersichtlich.

Für die Software des Rekurrenten gilt dies erst recht. «taxtsueri» ist Open-Source-Software unter der Lizenz GPL-3.0; ihr vollständiger Quellcode ist öffentlich unter https://github.com/zdavatz/taxtsueri einsehbar. Die Vorinstanz kann jederzeit und ohne Mitwirkung des Rekurrenten prüfen, was die Software tut, welche Daten sie erzeugt und wie sie diese gegen die offiziellen eCH-Schemas validiert. Um die Software zu beurteilen, braucht es weder einen Business-Plan noch Angaben über Kunden oder Firmenstruktur. Eine Software, die jedermann frei nutzen kann, hat zudem keine «geplante Anzahl Kunden»; die verlangten Angaben passen auf sie schlicht nicht.

3. Vertraulich – aber gegen Business-Plan ausgehändigt

Die Verfügung bezeichnet die drei Dokumente als «intern ausgearbeitete Dokumente des Bereichs Logistik», die «als vertraulich klassifiziert bzw. ausgewiesen» seien (Ziff. II.3.1). Im selben Absatz hält sie fest, dass die Dokumente als Grundlage für die Entwicklungsdokumentationen «auf Seite Treuhand-Software-Lieferanten» dienen. Sie verlassen die Verwaltung also und werden privaten Unternehmen ausgehändigt.

Unter welchen Voraussetzungen dies geschieht, zeigt der Schriftwechsel mit der Vorinstanz: Unterlagen werden erst nach einem Gespräch abgegeben (Beilage 5, 30. Juni 2026), und Voraussetzung dafür ist ein Business-Case mit Angaben über das angesprochene Kundensegment (Beilage 5, 29. und 30. Juni 2026), über die geplante Anzahl Kunden, eine Timeline, das Konzept der Applikation (B2B oder B2C) und die Firmenstruktur, über die ein «Entscheidungsgremium» befindet (Beilage 2). Dieselben Dokumente, die gegenüber dem Rekurrenten als sicherheitsrelevant und vertraulich gelten, werden also jedem Softwarehersteller ausgehändigt, dessen Geschäftsplan der Vorinstanz zusagt.

Daraus folgt dreierlei. Erstens ist die Vertraulichkeit keine Frage der öffentlichen Sicherheit. Was an eine unbestimmte Zahl privater Softwarehersteller und deren Entwickler abgegeben wird, ist kein Sicherheitsgeheimnis; die Geheimhaltung schützt hier nicht die Informatik des Kantons, sondern den Zugang zum Markt für Steuersoftware. Zweitens haben die Kriterien, nach denen die Vorinstanz die Dokumente abgibt, mit Sicherheit nichts zu tun: Ein Business-Plan, Kundenzahlen oder ein Geschäftsmodell sagen nichts darüber aus, ob jemand mit einer Schnittstellenbeschreibung sicher umgeht. Sähe die Vorinstanz tatsächlich ein Sicherheitsrisiko, müsste sie Sicherheitskriterien prüfen, nicht wirtschaftliche. Drittens macht die verwaltungsinterne Einstufung als «vertraulich» ein Dokument nicht unzugänglich; massgebend ist allein, ob im Einzelfall ein überwiegendes Interesse nach § 23 IDG entgegensteht. Allfällige Geheimhaltungsvereinbarungen mit Privaten können den gesetzlichen Zugangsanspruch nicht aufheben.

Die selektive Abgabe an ausgewählte Anbieter führt zudem zu einer Ungleichbehandlung direkter Konkurrenten. Der Staat darf den Markt für Steuersoftware nicht dadurch steuern, dass er die technischen Spezifikationen seiner eigenen Schnittstelle nur jenen Anbietern zugänglich macht, deren Geschäftsmodell ihm zusagt (Art. 8 und Art. 27 i.V.m. Art. 94 Abs. 1 BV).

4. Die Voraussetzungen von § 23 Abs. 2 lit. c IDG sind nicht erfüllt

Nach der von der Vorinstanz selbst zitierten Rechtsprechung genügt nicht jede denkbare Gefährdung; die Zugänglichmachung muss die öffentliche Sicherheit «mit hoher Wahrscheinlichkeit» gefährden (Verfügung, Ziff. II.4.2). Diese Wahrscheinlichkeit legt die Vorinstanz nicht dar. Sie beschränkt sich auf allgemeine Ausführungen über die Bedeutung der Informationssicherheit und den Hinweis auf eine «stetig präsente Gefahr eines Cyberangriffs». Mit dieser Begründung liesse sich jedes Dokument einer Verwaltung zurückhalten, das sich auf Informatik bezieht.

Ein Schnittstellenbeschrieb dokumentiert, welche Aufrufe bestehen und welche Datenfelder und Datenschemata übermittelt werden. Er enthält keine Passwörter, keine Schlüssel und keine Zugriffsberechtigungen, und er beschreibt nicht, mit welchen Massnahmen die Schnittstelle geschützt ist. Die Sicherheit eines Systems muss auf diesen Schutzmassnahmen beruhen, nicht auf der Unkenntnis seiner Struktur; die blosse Geheimhaltung einer Spezifikation («security by obscurity») gilt in der Informationssicherheit als untauglich. Das Datenformat der Steuererklä-

rung selbst ist ohnehin öffentlich: Die Standards eCH-0119 und eCH-0276 und ihre XML-Schemas können von jedermann bei www.ech.ch bezogen werden.

Die öffentliche Verwaltung der Schweiz zeigt, dass die Veröffentlichung von Schnittstellenbeschrieben mit der Informationssicherheit vereinbar ist. Bund, Kantone und Gemeinden veröffentlichen ihre Schnittstellen; der Bund führt mit der Interoperabilitätsplattform I14Y ein öffentliches Verzeichnis von Datensammlungen und Schnittstellen aller Staatsebenen. Weshalb beim Kantonalen Steueramt Zürich anderes gelten soll, legt die Verfügung nicht dar.

5. Der Teilzugang wurde zu Unrecht verweigert

Kann der Zugang nicht vollständig gewährt werden, ist er nach § 23 Abs. 1 IDG und § 13 IDV teilweise zu gewähren. Die Vorinstanz verneint dies mit der Behauptung, nach einer Abdeckung wären die Dokumente nicht mehr verständlich und die Aufbereitung von 165 Seiten wäre unverhältnismässig aufwendig. Beides ist nicht belegt. Bezeichnet die Vorinstanz die Stellen nicht, die sie für sicherheitsrelevant hält, kann weder geprüft werden, wie viel abzudecken wäre, noch, ob der Rest verständlich bliebe. Bei einer technischen Spezifikation betreffen Zugangsdaten, Adressen interner Systeme oder Schlüssel typischerweise wenige, klar abgrenzbare Stellen; die Beschreibung der Aufrufe und Datenfelder bleibt auch nach deren Abdeckung lesbar.

Die Vorinstanz räumt zudem selbst ein, dass eine Zusammenfassung der Dokumente möglich wäre (Verfügung, Ziff. II.5.2). Wenn eine Zusammenfassung möglich ist, ist erst recht ein Teilzugang mit gezielten Abdeckungen möglich. Mindestens diese mildere Form hätte die Vorinstanz von Amtes wegen gewähren müssen; der Eventualantrag des Rekurrenten umfasste sie ohne Weiteres.

6. Die Verfügung behandelt das Gesuch nur teilweise

Der Rekurrent hat um Zugang zu den Beschrieben der Schnittstellen ersucht, über welche die Steuererklärungen natürlicher und juristischer Personen elektronisch eingereicht werden (Beilage 3). Die Verfügung behandelt ausschliesslich drei Dokumente zum Treuhand-Register: die Webservices des Treuhand-Registers, die Fachanwendung Treuhand-Register und die Funktion Fristerstreckungen (Verfügung, Ziff. II.3.1). Diese betreffen die Registrierung der Vertreter und die Verlängerung von Fristen, nicht die Übermittlung der Steuererklärung selbst. Nur das erste dieser Dokumente ist nach der Beschreibung der Vorinstanz ein eigentlicher Schnittstellenbeschrieb; die «Dokumentation Treuhand-Register» ist eine fachliche Anwendungsdokumentation.

Dass eine solche Einreichungsschnittstelle besteht, hat die Vorinstanz selbst bestätigt: Sie hat dem Rekurrenten am 29. Juni 2026 «eine Anbindung an unsere Schnittstelle zur Online-Übermittlung» in Aussicht gestellt – unter der Bedingung, dass er seinen Business-Case einreicht (Beilage 5). Die Koppelung an einen Business-Case und an das «Kundensegment» bestand damit von der ersten Antwort an, und Unterlagen sollten erst nach einem Gespräch abgegeben werden.

Zugleich erwähnt die Verfügung «Programme für die Übermittlung von Deklarationsdaten ans Steueramt» (Ziff. II.4.3), ohne darzulegen, in welchem Dokument die Schnittstelle für diese Übermittlung beschrieben ist. Damit bleibt offen, ob die Vorinstanz das Gesuch stillschweigend auf das Treuhand-Register eingeengt hat oder ob für die Einreichungsschnittstelle kein Beschrieb besteht. Die Frage des Rekurrenten, welche Dokumente unter den Begriff «API-Beschriebe» fallen (Beilage 4, Ziff. 6), ist insoweit nicht beantwortet. Die Verfügung verengt zudem den Begriff der Schnittstelle ohne Begründung auf das Treuhand-Register: Sie erklärt den «API-

Beschrieb» (Application Programming Interfaces) kurzerhand zu den drei Treuhand-Register-Dokumenten (Ziff. II.3.1) und verwendet dafür uneinheitliche Begriffe – im Dispositiv einmal «API-Beschrieb» (Ziff. 1), einmal «API-Berichte» (Ziff. 2). Eine Schnittstelle für die Einreichung der Steuererklärungen natürlicher oder juristischer Personen kommt in der Begründung nicht vor. Die Verfügung ist in diesem Punkt unvollständig; die Vorinstanz hat offenzulegen, welche Dokumente die Einreichungsschnittstelle für natürliche und juristische Personen beschreiben, und über den Zugang auch zu diesen zu entscheiden.

Auch der Umfang der behandelten Dokumente bleibt unklar. Die Verfügung spricht von «jeweils drei einzelnen Dokumenten» mit «total 165 Seiten» (Ziff. II.3.1). Ob «jeweils» bedeutet, dass die drei Dokumente je für natürliche und für juristische Personen bestehen, und wie sich die 165 Seiten auf die einzelnen Dokumente verteilen, lässt sich der Verfügung nicht entnehmen. Ohne diese Angaben können weder die behauptete Unverständlichkeit nach einer Abdeckung noch der geltend gemachte Aufwand für einen Teilzugang (Ziff. II.5.2) überprüft werden. Die Vorinstanz hat beides offenzulegen (Antrag 4).

7. Kosten

Die Kosten von Fr. 450.00 sind aufzuheben. Der Aufwand der Vorinstanz ist wesentlich dadurch entstanden, dass sie das Gesuch zuerst formlos per E-Mail ablehnte und der Rekurrent eine anfechtbare Verfügung erst eigens verlangen musste (§ 27 Abs. 1 IDG). Zudem beruht die Verweigerung auf einer Koppelung an einen Business-Plan, für die keine Rechtsgrundlage besteht. Es widerspräche dem Zweck des Öffentlichkeitsprinzips, einer Person, die einen gesetzlichen Anspruch geltend macht, die Kosten einer rechtswidrigen Verweigerung aufzuerlegen. Eventualiter ist die Gebühr angemessen herabzusetzen.

IV. Ergebnis

Die technische Beschreibung einer öffentlich-rechtlichen Schnittstelle, über die Steuerpflichtige eine gesetzliche Pflicht erfüllen, muss allen gleichermassen zugänglich sein. Sie darf weder vom Business-Plan eines Softwareherstellers noch vom Entscheid eines internen Gremiums abhängen, und sie darf nicht ausgewählten Anbietern vorbehalten bleiben. Eine konkrete Gefährdung der öffentlichen Sicherheit hat die Vorinstanz nicht dargetan. Ich ersuche Sie deshalb, die Anträge gutzuheissen.

Mit freundlichen Grüssen

Zeno Davatz

Beilagen

1. Verfügung des Kantonalen Steueramts Zürich vom 23. Oktober 2026 (Referenz D10 / 2026)
2. E-Mail von Gualtiero Franchi, Kantonales Steueramt, Digital Services, vom 8. Juli 2026 (Forderung nach Business-Plan, Timeline, B2B/B2C-Konzept und Firmenstruktur)
3. Zugangsgesuch des Rekurrenten vom 8. Juli 2026 (E-Mail an Gualtiero Franchi)
4. Antrag des Rekurrenten auf Erlass einer anfechtbaren Verfügung vom 24. August 2026 (E-Mail an Nicole Frey-Born)
5. Schriftwechsel mit Madeleine Simmler Weiss, Kantonales Steueramt, Digital Services, vom 25.–30. Juni 2026 (Schnittstelle zur Online-Übermittlung, Business-Case, keine Unterlagen vor einem Gespräch)

Im Doppel.

Beilage 1

Verfügung des Kantonalen Steueramts Zürich vom 23. Oktober 2026 (Referenz D10 / 2026), zugestellt am 27. Oktober 2026

Kanton Zürich
Finanzdirektion
Steueramt

Verfügung

23. Oktober 2026
Referenz: D10 / 2026

Entscheid betreffend Informationszugangsrecht (§ 20 Abs. 1 IDG i.v.m. § 23 Abs. 2 lit. c IDG)

Gesuchsteller: **Zeno Davatz**, Winterthurerstrasse 52, 8006 Zürich

Es hat sich ergeben:

1.1. Mit Datum vom 8. Juli 2026 ersuchte Zeno Davatz (nachstehend Gesuchsteller) gestützt auf §§ 20 ff. des Information- und Datenschutzgesetzes des Kantons Zürich um Herausgabe der "API Beschrieb der Steuerbehörde für natürliche und juristische Personen".

1.2. Zur Begründung bringt der Gesuchsteller vor, beim "API-Beschrieb der Steuerbehörde für natürliche und juristische Personen" handle es sich um ein amtliches Dokument im Sinne des Informations- und Datenschutzgesetzes des Kantons Zürich. Nach dem Öffentlichkeitsprinzip habe jede Person Anspruch auf Zugang zu amtlichen Dokumenten – ohne Nachweis eines Interesses und ohne Angabe von Gründen.

2. Mit E-Mail vom 21. Juli 2026 wurde dem Gesuchsteller der Eingang seines Herausgabegesuchs bestätigt.

3. Mit E-Mail vom 24. August 2026 wurde das Begehren des Gesuchstellers abgelehnt, mit der Begründung, dass die Einsichtnahme in die "API-Berichte" aufgrund der zwingenden und dringlich einzuhaltenden IT-Sicherheitsmassnahmen zu verweigern ist. Die "API-Berichte" seien für die IT des kantonalen Steueramtes sicherheitsrelevant und würden vertrauliche Angaben enthalten.

4. Unter Bezugnahme auf die E-Mail vom 24. August 2026 antwortete der Gesuchsteller gleichentags und stellte darin folgende Begehren:

> "Hauptantrag: vollständiger Zugang gemäss Gesuch vom 8. Juli 2026.
>
> Eventualiter: Zugang im eingeschränkten Umfang nach § 23 Abs. 1 IDG unter Schwärzung der als sicherheitsrelevant beurteilten Passagen.
>
> Subeventualiter: Erlass einer begründeten, anfechtbaren Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung."

Ferner ersuchte der Gesuchsteller um Auskunft darüber, welche Dokumente beim kantonalen Steueramt unter den Begriff "API-Beschriebe" überhaupt vorhanden sind.

Es fällt in Betracht:

I.

1. Gemäss § 2 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz des Kantons Zürich (kurz IDG; LS 170.4) gilt dieses Gesetz grundsätzlich für sämtliche öffentliche Organe. Von diesem generellen Grundsatz ausgenommen sind einzig der Kantonsrat (§ 2a IDG) sowie die Gerichte und Strafverfolgungsbehörden (§ 2b IDG).

2. Das Verfahren zur Geltendmachung von Ansprüchen im Sinne von § 20 Abs. 1 IDG richtet sich nach §§ 7-15 der Verordnung über die Information und den Datenschutz (kurz IDV; LS 170.41).

3. Für den Zugang zur Geltendmachung von Ansprüchen im Sinne von § 20 Abs. 1 IDG gelten namentlich die Regeln der Verfügungspflicht (§ 27 Abs. 1 IDG) sowie die Erledigungsfrist von 30 Tagen seit dem Eingang des Gesuchs um Zugang zur Information (§ 28 Abs. 1 IDG).

4. Laut § 27 Abs. 1 IDG erlässt das öffentliche Organ eine begründete Verfügung, die zudem mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen ist, wenn es den Zugang zur gewünschten Information verweigern will.

II.

1.1. Gemäss § 20 Abs. 1 IDG hat jede Person Anspruch auf Zugang zu den bei einem öffentlichen Organ vorhandenen Informationen. Dieser Anspruch ergibt sich aus dem Öffentlichkeitsprinzip im Sinne von Art. 17 der Kantonsverfassung Zürich (kurz KV; LS 101). Im Vordergrund steht dabei das Interesse an der Öffentlichkeit der Verwaltung: Das Öffentlichkeitsprinzip dient der Transparenz der Verwaltung und soll das Vertrauen des Bürgers in die staatlichen Institutionen und ihr Funktionieren fördern; es bildet zudem eine wesentliche Voraussetzung für eine sinnvolle demokratische Mitwirkung am politischen Entscheidfindungsprozess und für eine wirksame Kontrolle der staatlichen Behörden (vgl. Urteil Verwaltungsgericht VB.2021.00135 vom 17.06.2021, E2).

1.2. Massgeblich für die Anwendbarkeit des Zugangsrechts ist, ob die nachgesuchten Informationen beim angerufenen öffentlichen Organ vorhanden sind und ob sie inhaltlich den Anforderungen des Informationsbegriffs im Sinn von § 3 Abs. 2 IDG entsprechen (siehe zu den inhaltlich vergleichbaren bundesrechtlichen Anforderungen an ein "amtliches Dokument" Art. 5 des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. Dezember 2004 [kurz BGÖ; SR 152.3]). Dies setzt zunächst voraus, dass die Informationen aufgezeichnet sind, d. h. auf irgendeinem analogen oder digitalen Informationsträger durch Sprache, Bilder oder maschinenlesbaren Code festgehalten sind (Urteil Verwaltungsgericht VB.2022.00142 vom 30. März 2023, E. 5.2.1; Rudin, in: Bruno Baeriswyl/Beat Rudin [Hrsg.], Praxiskommentar zum Informations- und Datenschutzgesetz des Kantons Zürich, Zürich 2012, § 3 N. 7). Ferner müssen die Informationen einen hinreichenden Sachbezug zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben aufweisen. Vom Informationsbegriff nach § 3 Abs. 2 IDG und damit vom Informationszugangsrecht nach § 20 Abs. 1 IDG ausgenommen sind schliesslich solche

Aufzeichnungen, die nicht fertiggestellt sind oder die ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch bestimmt sind (§ 20 Abs. 1 IDG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Satz 2 IDG).

2. Der Gesuchsteller verlangt in seinem Informationszugangsgesuch nach § 20 Abs. 1 IDG die Herausgabe des "API-Beschriebs der Steuerbehörde für natürliche und juristische Personen". Der Gesuchsteller bringt zur Begründung seines geltend gemachten Anspruchs vor, beim "API-Beschrieb" handle es sich um ein amtliches und damit öffentlich zugängliches Dokument. Der "API-Beschrieb" sei ein Schnittstellenbeschrieb, der dokumentiere, welche Endpunkte bestehen, welche Datenfelder und Datenschemata übermittelt werden und mit welchen Parametern eine Schnittstelle aufgerufen werde. Der "API-Beschrieb" dokumentiere aber nicht, mit welchen Massnahmen diese Schnittstellen geschützt werden; Zugriffsberechtigungen, Schlüsselmaterial, Netzwerktopologie, Konfigurationen und Ergebnisse von Sicherheitsprüfungen seien also nicht Bestandteil des "API-Berichts", weshalb solche Berichte ohne weiteres herausgabefähig im Sinne des Informations- und Datenschutzgesetzes seien.

3.1. Bei dem vom Gesuchsteller herausverlangten sog. "API-Beschrieb" (Application Programming Interfaces) handelt es sich konkret um jeweils drei einzelne Dokumente mit der Bezeichnung "Dokumentation Webservices Treuhand-Register", "Dokumentation Treuhand-Register" und "Dokumentation Fristerstreckungen", im Umfang von total 165 Seiten:

- Die "Dokumentation Webservices Treuhand-Register" beinhaltet die Spezifikation der Webservices für Treuhand-Register von ZHservices. Die Unterlage beschreibt die benötigten Entwicklungen und Anpassungen der Treuhand-Register Anwendung auf Basis der fachlichen Prozesse sowie der Infrastruktur. Die abgenommene Detailspezifikation gilt als Vorlage für die Umsetzung durch die Entwickler sowie als Grundlage für die Erstellung von Entwicklungsdokumentationen auf Seite Treuhand-Software-Lieferanten.
- Die "Dokumentation Fristerstreckungen" umfasst die Spezifikation der Funktion "Fristerstreckungen" innerhalb dem Treuhand-Register von ZHservices. Sie ist Basis für die Umsetzung der Funktionalität "Fristerstreckung" durch die Entwickler sowie als Grundalge für die Erstellung von Entwicklungsdokumentationen auf Seite Treuhand-Software-Lieferanten.
- Die "Dokumentation Treuhand-Register" beinhaltet die Dokumentation der Fachanwendung Treuhand-Register und umfasst die spezifischen Regeln für die Anwendung.

Alle drei Dokumentationen sind intern ausgearbeitete Dokumente des Bereichs Logistik des kantonalen Steueramtes und als vertraulich klassifiziert bzw. ausgewiesen.

3.2. Aus den obigen Ausführungen geht somit hervor, dass die Dokumente mit der Bezeichnung "Dokumentation Webservices Treuhand-Register", "Dokumentation Treuhand-Register" und "Dokumentation Fristerstreckungen" Informationen im Sinne von § 3 Abs. 2 IDG sind und damit grundsätzlich der Herausgabe zugänglich wären. Denn der Zugang zu den bei einem öffentlichen Organ vorhandenen Informationen besteht unabhängig eines Nachweises besonderer Interessen.

4.1. Das öffentliche Organ kann jedoch nach § 23 Abs. 1 IDG die Bekanntgabe von Informationen ganz oder teilweise verweigern, wenn eine rechtliche Bestimmung oder ein überwiegendes öffentliches Interesse entgegensteht. In § 23 Abs. 2 IDG werden beispielhaft öffentliche Interessen aufgezählt, die dem Zugang zu einer Information entgegenstehen können. Die Liste ist nicht abschliessend, weshalb auch nicht erwähnte öffentliche Interessen eine Zugangsbeschränkung rechtfertigen können. Ein öffentliches Interesse liegt nach § 23 Abs. 2 lit. c IDG namentlich dann vor, wenn die Bekanntgabe der Information die Sicherheitsmassnahmen gefährdet. Nach der gesetzlichen Regel von § 23 IDG ist jedenfalls eine Interessenabwägung im Einzelfall vorzunehmen, ob die Bekanntgabe von Informationen ganz oder teilweise zu verweigern oder aufzuschieben ist (Urteil Verwaltungsgericht VB.2021.00135 vom 17. Juni 2021, E4.2).

4.2. Ein öffentliches Interesse kann dann von Bedeutung sein, wenn die Zugänglichmachung der Information mit hoher Wahrscheinlichkeit den Schutz der öffentlichen Sicherheit gefährden würde. Der Schutz der inneren (und äussern) Sicherheit stellt einen sehr gewichtigen Grund für die Verweigerung des Zugangs zu Informationen dar. Unter Sicherheit ist in Anlehnung an den Begriff des allgemeinen Verwaltungsrechts die Unverletzlichkeit des Staates und seiner Einrichtungen in einem weiten Sinn zu verstehen. Staatliche Sorge für die innere Sicherheit dient der Verhinderung und Abwehr von Angriffen und Bedrohungen wie Kriminalität im Allgemeinen. Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ist dann anzunehmen, wenn das Bekanntwerden bestimmter Dokumente und Informationen für Einzelpersonen ein erhöhtes Risiko von Angriffen zur Folge hätte. Dies kann namentlich der Fall sein bei Sicherheitsbeurteilungen und Massnahmepläne der Behörden. Schutzbedürftig können auch Informationen über die Organisation, die Tätigkeit und Strategie von Behörden mit Sicherheitsaufgaben sein (vgl. zum Ganzen: Steimen, in: Urs Maurer-Lambrou/Gabor P. Blechte [Hrsg.], Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 3. Auflage, Basel 2014, Art. 7 BGÖ N 5 und 21 ff.).

4.3. Öffentliche Organe wie das kantonale Steueramt sind auf zuverlässig funktionierende Systeme der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) angewiesen. Sie müssen die Vertraulichkeit, die Integrität, die Verfügbarkeit, die Nachvollziehbarkeit und die Authentizität der Informationen gewährleisten. Der Schutz der Privatsphäre der Steuerpflichtigen im Kanton Zürich stellt hohe Anforderungen an die Informationssicherheit. Der Betrieb einer sicheren IKT-Umgebung stellen komplexe Herausforderungen dar (vgl. Homepage der Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich). Der stetig präsenten Gefahr eines Cyberangriffs auf die Systeme der Informations- und Kommunikationstechnologie des kantonalen Steueramtes gilt es entschieden zu begegnen. Dementsprechend sind auch die Dokumente mit der Bezeichnung "Dokumentation Webservices Treuhand-Register", "Dokumentation Treuhand-Register" und "Dokumentation Fristerstreckungen" (zusammengefasst als API-Beschrieb im Verständnis des Gesuchstellers) nicht zugänglich. Denn in diesen Dokumenten werden sicherheitsrelevante und damit vertrauliche Vorgänge beschrieben für den Betrieb des Treuhänder-Registers und den dazu verwendeten Programmen für die Übermittlung von Deklarationsdaten ans Steueramt.

5.1. § 13 IDV sieht die Möglichkeit vor, dass das öffentliche Organ den Zugang zu Informationen teilweise gewähren kann, soweit die einer Einschränkung unterliegenden Teile abgedeckt oder abgetrennt werden können. Ist dies aber nicht sinnvoll möglich, kann eine Zusammenfassung der Informationen abgegeben werden.

5.2. Der Zugang zu den Dokumenten mit der Bezeichnung "Dokumentation Webservices Treuhand-Register", "Dokumentation Treuhand-Register" und "Dokumentation Fristerstreckungen" unter Abdeckung der sicherheitsrelevanten Informationen wäre nicht sinnvoll. Denn durch eine solche Abdeckung wäre die Verständlichkeit und Lesbarkeit der Dokumente nicht mehr möglich.
Zudem wäre die Aufarbeitung der betreffenden Dokumente in geschwärzter Form auch mit unverhältnismässig hohem Aufwand verbunden. Hingegen wäre eine allgemeine Zusammenfassung der Dokumente auf entsprechendes Gesuch hin möglich.

III.

Gemäss § 29 Abs. 2 IDG erhebt das öffentliche Organ für die Bearbeitung von Gesuchen Privater eine Gebühr. Für die Bemessung der Gebühren ist die Gebührenverordnung für die Verwaltungsbehörden (kurz GOVB; LS 682) heranzuziehen, wobei für die Gebührenhöhe der Aufwand für die Gesuchsprüfung massgeblich ist (Thönen, in: Bruno Baeriswyl/Beat Rudin [Hrsg.], a.a.O., § 29 N 7). Aufgrund des vorliegenden Aufwands rechtfertigt sich eine Gebühr von Fr. 450.00 und ist im Hinblick auf den Verfahrensausgang dem Gesuchsteller aufzuerlegen.

Das kantonale Steueramt verfügt:

1. Das Begehren des Gesuchstellers, es sei ihm der vollständige Zugang zu den "API-Beschrieb" zu gewähren, wird abgewiesen.

2. Das Begehren des Gesuchstellers, es sei ihm der Zugang zu den "API-Berichte" im eingeschränkten Umfang unter Schwärzung der als sicherheitsrelevant beurteilten Passagen zu gewähren, wird abgewiesen.

3. Die Kosten dieses Verfahrens von Fr. 450.00 werden dem Gesuchsteller auferlegt und separat in Rechnung gestellt.

4. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach Zustellung bei der Finanzdirektion des Kantons Zürich, Generalsekretariat, Walcheplatz 1, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift ist im Doppel einzureichen; sie muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid sowie allfällige weitere Beweismittel sind beizulegen.

5. Mitteilung an den Gesuchsteller.

Kantonales Steueramt Zürich

N. Frey

lic. iur. Nicole Frey-Born
Juristische Mitarbeiterin

Beilage 2

E-Mail von Gualtiero Franchi, Kantonales Steueramt Zürich, Digital Services, vom 8. Juli 2026

Von	gualtiero.franchi@zh.ch
An	zdavatz@gmail.com
Datum	Mittwoch, 8. Juli 2026, 07:06 Uhr
Betreff	RE: NP und JP

Guten Tag Herr Davatz

Besten Dank für den groben Überblick ihrer Applikation.

Dies genügt noch nicht, damit wir das On-Boarding-Prozess freigeben können.
Am gestrigen Telefongespräch haben wir über verschiedene Punkte besprochen:
- groben Business-Plan (geplante Anzahl Kunden oder Kundensegmenten)
- groben umsetzungsplan (Timeline)
- grobes Konzept der Applikation (B2B oder B2C)
- Struktur der Firma / Ansprechpersonen

Ihre Dokumentation werde ich dann am Entscheidungsgremium weiterleiten und werde mich später mit dem Resultat bei Ihnen melden.

Freundliche Grüsse
Gualtiero Franchi

Kanton Zürich
Finanzdirektion
Steueramt
Digital Services

Gualtiero Franchi
Teamleiter Fachappsupport DA /
Stv. Gruppenleiter Digitales Angebot /
Applikationsverantwortlicher
Bändliweg 21
8090 Zürich
Telefon +41 43 259 48 26
gualtiero.franchi@zh.ch
www.zh.ch/steuern

-----Original Message-----
From: Zeno Davatz <zdavatz@gmail.com>
Sent: Tuesday, July 7, 2026 4:51 PM
To: Gualtiero Franchi <gualtiero.franchi@zh.ch>
Subject: [EXTERN] NP und JP

Guten Tag Herr Franchi

Entschuldigen Sie bitte die falsche Anrede.

Danke für das Gespräch.

Besten Dank für Ihre Rückmeldung und den Hinweis auf das in Überarbeitung stehende Merkblatt zStB 109c.3. An einer Anbindung an Ihre Schnittstelle zur Online-Übermittlung bin ich sehr interessiert — gerne skizziere ich Ihnen den Business-Case.

Lösung: Wir entwicklen taxtsueri, eine Open-Source-Software, die aus den Rohdaten automatisiert eine schema-validierte Steuererklärung erzeugt — für beide Personenkategorien:

- Natürliche Personen (NP): aus Bankauszügen (MT940/camt.053), Depot-/Vermögensausweis und eCH-0196-eSteuerauszug → eCH-0119-XML (validiert gegen die offizielle v4-XSD; der ZH-Steuererklärungs-Barcode wird ebenfalls erzeugt).
- Juristische Personen (JP): aus Bilanz und Erfolgsrechnung → eCH-0276 «E-Bilanz und E-Tax JP»-XML (validiert gegen die eCH-0276-XSD).

Nutzen für den Kanton.
- Datenqualität: strukturierte, schema-validierte Eingaben statt manueller Erfassung — weniger Rückfragen und Korrekturaufwand beim Steueramt.
- Automatisierung: direkter Weg von Bank-/Buchhaltungsdaten zur Erklärung, ideal für die vom Kanton priorisierte Online-Übermittlung.
- Offenheit: als Open-Source-Projekt transparent, prüfbar und für weitere Entwickler/Treuhänder nachnutzbar.

Reifegrad: Die Erzeugung und Validierung des eCH-0119- (NP) und eCH-0276-XML (JP) ist funktionsfähig; offen ist einzig der letzte Schritt — die elektronische Übermittlung über Ihre Schnittstelle.

Ziel: Anbindung an Ihre Online-Übermittlungs-Schnittstellen für natürliche und juristische Personen, inkl. Zugang zu einer Testumgebung.

Genügt das so, oder brauchen sie noch weitere Informationen?

Freundliche Grüsse
Zeno Davatz
+41 43 540 05 50

Beilage 3

Zugangsgesuch des Rekurrenten vom 8. Juli 2026 (E-Mail an Gualtiero Franchi)

Von	Zeno Davatz <zdavatz@gmail.com>
An	gualtiero.franchi@zh.ch
Datum	Mittwoch, 8. Juli 2026, 09:12 Uhr
Betreff	Formelles Gesuch um Zugang zu amtlichen Dokumenten (Art. 17 KV ZH; §§ 20 ff. IDG)

Guten Tag Herr Franchi

Danke für Ihre Nachricht.

Vorab halte ich fest: Die Freigabe des Onboardings und mein Anspruch auf Zugang zu amtlichen Dokumenten sind zwei rechtlich voneinander unabhängige Fragen. Das Erste liegt in Ihrem Ermessen - das Zweite nicht.

Der API-Beschrieb der Steuerbehörde für natürliche und juristische Personen (NP und JP) ist ein amtliches Dokument im Sinne des IDG. Gestützt auf Art. 17 der Verfassung des Kantons Zürich sowie §§ 20 ff. des Gesetzes über die Information und den Datenschutz (IDG) ersuche ich Sie hiermit förmlich um Zugang zu diesen Dokumenten.

Nach dem Öffentlichkeitsprinzip hat jede Person Anspruch auf Zugang zu amtlichen Dokumenten - ohne Nachweis eines Interesses und ohne Angabe von Gründen. Die von Ihnen verlangten Angaben (Business-Plan, Timeline, B2B/B2C-Konzept, Firmenstruktur) sind onboarding-interne Kriterien und bilden keine gesetzliche Voraussetzung für den Zugang zu amtlichen Dokumenten. Der Zugang darf davon nicht abhängig gemacht werden - eine solche Koppelung wäre gesetzlich nicht gedeckt.

Ich ersuche Sie ausserdem, mir die konkrete Rechtsgrundlage zu nennen, auf die Sie sich stützen, wenn Sie den Zugang zur Schnittstellendokumentation von der Vorlage eines Business-Plans, einer Timeline, eines B2B/B2C-Konzepts sowie der Firmenstruktur und dem Entscheid eines Gremiums abhängig machen. Bitte bezeichnen Sie die einschlägige gesetzliche oder verordnungsmässige Bestimmung (Erlass, Paragraph/Artikel), die dieses Onboarding-Verfahren und die genannten Anforderungen trägt. Fehlt eine solche Grundlage, ist die Koppelung an mein Zugangsgesuch nach IDG nicht zulässig.

Ich ersuche Sie, dieses Schreiben als förmliches Zugangsgesuch nach IDG entgegenzunehmen und mir innert der gesetzlichen Frist Zugang zu gewähren. Eine ganze oder teilweise Verweigerung erwarte ich als schriftlichen, begründeten Entscheid unter Nennung des konkreten Ausnahmetatbestands (§ 23 IDG). Für diesen Fall behalte ich mir ausdrücklich die Anrufung der Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich (Schlichtung/Empfehlung) sowie den Rekurs vor.

Mit freundlichen Grüßen
Zeno Davatz
+41 43 540 05 50

Beilage 4

Antrag des Rekurrenten auf Erlass einer anfechtbaren Verfügung vom 24. August 2026 (E-Mail an Nicole Frey-Born)

Von	Zeno Davatz <zdavatz@gmail.com>
An	nicole.frey-born@zh.ch
Datum	Montag, 24. August 2026, 15:39 Uhr
Betreff	Antrag auf Erlass einer anfechtbaren Verfügung – Zugangsgesuch D10 / 2026

Sehr geehrte Frau Frey-Born

Besten Dank für Ihre Nachricht vom 24. August 2026 betreffend mein Zugangsgesuch vom 8. Juli 2026 (Referenz D10 / 2026).

Ich nehme zur Kenntnis, dass das kantonale Steueramt den Zugang zu den API-Beschrieben gestützt auf § 23 Abs. 2 lit. c IDG verweigert. Ihre Mitteilung erging in Form einer formlosen E-Mail ohne Dispositiv und ohne Rechtsmittelbelehrung. Nach § 27 IDG in Verbindung mit § 10 VRG ist über die Einschränkung des Zugangsrechts durch anfechtbare, begründete Verfügung zu entscheiden. Ich ersuche Sie daher um Erlass einer solchen Verfügung.

Zur Sache halte ich Folgendes fest:

1. Nach § 23 Abs. 1 IDG ist im Einzelfall abzuwägen, ob dem Zugang ein überwiegendes Interesse entgegensteht. Eine solche Abwägung ist Ihrer Antwort nicht zu entnehmen; die Verweigerung erfolgt pauschal für sämtliche verlangten Unterlagen.

2. § 23 Abs. 1 IDG sieht ausdrücklich auch die eingeschränkte Bekanntgabe vor. Ob ein Teilzugang unter Schwärzung einzelner Passagen möglich wäre, wurde offenbar nicht geprüft. Die vollständige Verweigerung erscheint damit als nicht verhältnismässig.

3. Ihre Begründung setzt den API-Beschrieb mit dem Sicherheitskonzept des Steueramtes gleich. Diese Gleichsetzung trifft sachlich nicht zu. Ein Schnittstellenbeschrieb dokumentiert, welche Endpunkte bestehen, welche Datenfelder und Datenschemata übermittelt werden und mit welchen Parametern eine Schnittstelle aufgerufen wird. Er dokumentiert nicht, mit welchen Massnahmen diese Schnittstellen geschützt werden – Zugriffsberechtigungen, Schlüsselmaterial, Netzwerktopologie, Konfigurationen und Ergebnisse von Sicherheitsprüfungen sind nicht Bestandteil eines API-Beschriebs. Soweit einzelne Unterlagen tatsächlich solche Angaben enthalten, sind diese zu schwärzen; das rechtfertigt keine vollständige Verweigerung.

4. Die Vorstellung, die Geheimhaltung eines Schnittstellenbeschriebs erhöhe die Sicherheit, entspricht dem Ansatz «security by obscurity». Dieser gilt in der Informationssicherheit seit langem als untauglich und wird in den einschlägigen Standards ausdrücklich abgelehnt; die Sicherheit eines Systems muss auf den Schutzmassnahmen selbst beruhen und nicht auf der Unkenntnis seiner Struktur. Die blosse Nichtveröffentlichung eines Beschriebs stellt daher keine Sicherheitsmassnahme dar, deren Wirkung im Sinne von § 23 Abs. 2 lit. c IDG gefährdet werden könnte.

5. Dies bestätigt auch die Praxis der übrigen öffentlichen Organe in der Schweiz. Bund, Kantone und Gemeinden publizieren ihre Schnittstellenbeschriebe systematisch; der Bund führt auf der

Interoperabilitätsplattform I14Y ein öffentliches Verzeichnis der Datensammlungen und APIs von Bund, Kantonen und Gemeinden. Die Open-Government-Data-Strategie versteht sich dabei ausdrücklich auch als Einladung an die Kantone. Wäre die Veröffentlichung von API-Beschrieben mit den von Ihnen angeführten Sicherheitsrisiken verbunden, wäre diese verbreitete Praxis nicht erklärbar. Es ist deshalb konkret darzulegen, weshalb beim kantonalen Steueramt Zürich anderes gelten soll.

6. Ich ersuche zudem um Auskunft darüber, welche Dokumente beim kantonalen Steueramt unter den Begriff «API-Beschriebe» überhaupt vorhanden sind.

Anträge:
– Hauptantrag: vollständiger Zugang gemäss Gesuch vom 8. Juli 2026.
– Eventualiter: Zugang im eingeschränkten Umfang nach § 23 Abs. 1 IDG unter Schwärzung der als sicherheitsrelevant beurteilten Passagen.
– Subeventualiter: Erlass einer begründeten, anfechtbaren Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung.

Freundliche Grüsse
Zeno Davatz
+41 43 540 05 50

Beilage 5

Schriftwechsel mit Madeleine Simmler Weiss, Kantonales Steueramt Zürich, Digital Services, vom 25.–30. Juni 2026 (chronologisch; zitierte Vorgängernachrichten weggelassen)

Von	Zeno Davatz <zdavatz@gmail.com>
An	kundenservice-steueramt@zh.ch
Datum	Donnerstag, 25. Juni 2026, 11:11 Uhr
Betreff	2D-Barcode-Blatts (PDF417), Merkblatt zStB 109c.3

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir entwickeln Software zur Erstellung von Steuererklärungen für den Kanton Zürich und erzeugen bereits eCH-0119- (natürliche Personen) und eCH-0276-konforme XML (juristische Personen), validiert gegen die eCH-XSD.

Für die Einreichung benötigen wir das verbindliche Format des 2D-Barcode-Blatts (PDF417). Das Merkblatt zStB 109c.3 verweist auf die «Richtlinien für scanbare Formulare», deren Zugangsdaten bei Ihnen erhältlich sind.

Wir bitten um:

1) Zugangsdaten zum Download-Bereich,

2) die Barcode-Spezifikation (NP und JP),

3) Hinweise zu Test und Akzeptanz drittseitig erzeugter Barcode-Blätter.

Danke für die Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüssen
Zeno Davatz
+41 43 540 05 50

Von	madeleine.simmlerweiss@zh.ch
An	zdavatz@gmail.com
Datum	Montag, 29. Juni 2026, 13:59 Uhr
Betreff	AW: 2D-Barcode-Blatts (PDF417), Merkblatt zStB 109c.3

Sehr geehrter Herr Davatz

Danke für Ihre Anfrage. Der Kanton Zürich setzt primär auf eine Online-Übermittlung der Steuererklärungen, daher wird das Merkblatt zStB 109c.3 zur Zeit überarbeitet.

Falls Sie an einer Anbindung an unsere Schnittstelle zur Online-Übermittlung interessiert sind, können Sie uns gerne Ihren Business-Case zustellen und wir können dann ein mögliches weiteres Vorgehen besprechen.

Freundliche Grüsse
Madeleine Simmler

Kanton Zürich
Finanzdirektion
Steueramt
Digital Services

Madeleine Simmler Weiss
Gruppenleiterin Digitales Angebot, Stv. Abteilungsleiterin Digital Services
Bändliweg 21
8090 Zürich
Telefon +41 43 259 47 33
madeleine.simmlerweiss@zh.ch
www.zh.ch/steuern

Von	Zeno Davatz <zdavatz@gmail.com>
An	madeleine.simmlerweiss@zh.ch
Datum	Montag, 29. Juni 2026, 16:55 Uhr
Betreff	Re: 2D-Barcode-Blatts (PDF417), Merkblatt zStB 109c.3

Guten Tag Frau Simmler

Danke für Ihre Nachricht.

Ich möchte gerne so viele Daten/Anhänge wie möglich dem Steueramt via API übermitteln können. Vermögensausweis, Bilanz, Erfolgsrechnung und alle weiteren vom Steueramt geforderten Daten.

Damit ich Ihnen einen Business Case übermitteln kann, muss ich den geplanten Umfang der API in etwa kennen.

Wir arbeiten viel mit GnuCash (OpenSource, C++). Schön wäre eine Übermittlung direkt aus dem GnuCash raus.

Gerne können wir auch mal telefonieren. Ich finde eben nicht wirklich viel zur geplanten Stossrichtung vom neue API des Steueramts, z.B. eine Testumgebung.

Mit freundlichen Grüssen
Zeno Davatz
+41 43 540 05 50

Von	madeleine.simmlerweiss@zh.ch
An	zdavatz@gmail.com
Datum	Dienstag, 30. Juni 2026, 08:10 Uhr
Betreff	AW: Re: 2D-Barcode-Blatts (PDF417), Merkblatt zStB 109c.3

Guten Tag Herr Davatz

Handelt es sich um Steuererklärungen JP oder NP? Für JP haben wir noch keine Lösung, sind aber dran.

Freundliche Grüsse
Madeleine Simmler

Kanton Zürich
Finanzdirektion
Steueramt
Digital Services

Von	Zeno Davatz <zdavatz@gmail.com>
An	madeleine.simmlerweiss@zh.ch
Datum	Dienstag, 30. Juni 2026, 09:11 Uhr
Betreff	Re: Re: 2D-Barcode-Blatts (PDF417), Merkblatt zStB 109c.3

Guten Tag Frau Simmler

Danke für Ihre Nachricht.

Uns interessiert beides JP und NP, mir war bewusst, dass NP schon ein bisschen mehr fortgeschritten ist.

Falls sie Unterlagen für NP/JP haben, können sie mir diese bitte zustellen?

Mit freundlichen Grüssen
Zeno Davatz
+41 43 540 05 50

Von	madeleine.simmlerweiss@zh.ch
An	zdavatz@gmail.com
Cc	gualtiero.franchi@zh.ch
Datum	Dienstag, 30. Juni 2026, 09:13 Uhr
Betreff	AW: Re: Re: 2D-Barcode-Blatts (PDF417), Merkblatt zStB 109c.3

Guten Tag Herr Davatz

Vor einem ersten Gespräch verschicken wir keine Unterlagen. Für NP können Sie sich an Gualtiero Franchi wenden. Es wäre aber hilfreich, wenn Sie ihm schon mitteilen könnten, welches Kundensegment Sie ansprechen wollen.

Freundliche Grüsse
Madeleine Simmler

Kanton Zürich
Finanzdirektion
Steueramt
Digital Services

Von	Zeno Davatz <zdavatz@gmail.com>
An	madeleine.simmlerweiss@zh.ch
Cc	gualtiero.franchi@zh.ch
Datum	Dienstag, 30. Juni 2026, 09:23 Uhr
Betreff	Re: Re: Re: 2D-Barcode-Blatts (PDF417), Merkblatt zStB 109c.3

Guten Tag Frau Simmler

Wir möchten klar JP und NP ansprechen.

Gerne stehe ich für ein Gespräch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Zeno Davatz
+41 43 540 05 50